

제주국제자유도시개발센터 상임감사 개 선 요 구

제 목 : 근로기준법 개정사항 취업규칙 미 반영

관계기관 : (주)제인스 사무국

내 용

(주)제인스 사무국은 취업규칙 등 규정의 제·개정을 관리하고 있고 근로기준법 등 상위법령이 개정되면 이를 취업규칙에 반영하고 있다.

(주)제인스는 임산부 보호에 관한 근로기준법 제74조 제7항 및 제8항이 2014년 3월 24일 개정되었고(시행일 2016.3.25. : 상시 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장), 태아검진 시간의 허용에 관한 제74조의2 제1항 및 제2항의 개정과 모자보건법 제10조가 시행(시행일 : 2016.6.23.)되고 있음에도 취업규칙에는 감사일 현재까지 반영하고 있지 않다.

(주)제인스는 조직 내 근무하는 여직원(67%) 비율이 남직원(33%) 보다 높아 취업규칙이 개정되면 보다 많은 직원들이 업무에 집중할 수 있음에도 불구하고 취업규칙에 반영시키지 않아 여직원들은 계속적으로 임신·육아에 대한 부담을 안고 있다.

【관계기관 의견】

최근 정부에서 출산율 향상 정책을 근로기준법이나 모자보건법에 반영하여 시행하고 있으므로 취업규칙을 개정 도입하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 (주)제인스 대표이사는

여직원들이 임신·육아에 대한 부담을 감소시킬 수 있도록 기 시행중인 근로
기준법과 모자보건법 개정사항을 취업규칙에 반영하시기 바랍니다.

[개선 : (주)제인스 사무국]

<참고사항>

○ 근로기준법 제74조(임산부의 보호)

- ⑦ 사용자는 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성근로자가 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 근로자에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.
- ⑧ 사용자는 제7항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자의 임금을 삭감하여서는 아니 된다.

○ 근로기준법 제74조의2(태아검진 시간의 허용 등)

- ① 사용자는 임신한 여성근로자가 「모자보건법」 제10조에 따른 임산부 정기 건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 허용하여 주어야 한다.
- ② 사용자는 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 그 근로자의 임금을 삭감하여서는 아니 된다.